

惠州市国有东江林场“3•21”物体打击事故调查报告

2022年3月21日10时30分许，位于惠州市惠城区龙丰街道惠州市国有东江林场一在建仓库施工工地发生一起物体打击事故，事故造成1人死亡，直接经济损失130万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，先后作出指示批示，3月26日，市政府常务副市长林飞鸣同志亲自组织召开了事故警示会，强调要深入细致查找事故发生原因，分清责任、认定事故性质，严肃责任追究。市安委办依照相关规定，对该起事故进行了挂牌督办。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，汲取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关法律法规规定，2021年3月26日，惠城区人民政府成立由区安委办主任、区应急管理局局长彭德军为组长，区公安、区自然资源、区住建、区应急管理、区总工会和龙丰街道等单位有关人员参加的惠州市国有东江林场“3·21”物体打击亡人事故调查组（以下简称：“事故调查组”）开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调取事故周边监控视频、查阅资料、调查询问、技术分析等调查取证手段，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.**土地所有权**：惠州市国有东江林场（2017年8月25日原惠州市国营东江林场更名，以下简称：东江林场）

法定代表人：黄*强

统一社会信用代码：12441300456663283D

注册地址：惠州市龙丰共联

经费来源：财政补助二类（财政补助二类）

登记管理机关：惠州市事业单位登记管理局

举办单位：惠州市林业局

宗旨和业务范围：在所辖区域内，培育国有森林资源，保护林区生态环境和自然景观，增强森林碳汇和生态效能，合理开发森林产品、森林旅游和林业多种经营，管理国土资源。

2.**建设单位**：惠州市嘉和置业投资有限公司（惠州市荣联实业有限公司，原惠州市东达实业发展总公司，以下简称：嘉和公司）

统一社会信用代码：914413027894400O2Y

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：郭*球

成立日期：2006年6月8日

注册地址：惠州市江北22号小区西梯301号

经营范围：房产开发，土石方工程，室内装饰工程。

3.**装修单位**： 惠州市润和装饰工程有限公司（以下简称：润和公司）

统一社会信用代码：91441302MA53NNMW9T

类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：陈*宇

成立日期：2019年8月29日

注册地址：惠州市惠城区水口街道办事处大湖溪湖西二路二街16号

经营范围：室内外装饰工程；建筑工程；建筑幕墙设计与施工；钢结构工程；铝合金门窗工程；不锈钢工程；消防工程；监控设备安装工程；智能化设备安装；网络工程；照明工程；园林绿化工程；环保工程；水电安装工程；销售：建筑装饰材料、五金交电、家具、音响、灯饰、消防器材。（不含商场、仓库）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

4.**钢结构搭建单位**：广州粤钢工程有限公司（以下简称：粤钢公司）

统一社会信用代码：914401010784365338

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄*华

成立日期：2013年9月23日

注册地址：广州市黄埔区伴河路96号自编一栋第4层（部位：1403房）

经营范围：建筑安装业。

5.经调查，该项目无监理公司。

（二）事故单位关系概况

2004年3月30日，惠州市林场（现：惠州市国有东江林场）与惠州市东达实业发展总公司（现：惠州市嘉和置业有限公司）签订《土地转让协议书》，惠州市林场提供一块位于打石坑路口侧面积2955㎡的山地，给惠州市东达实业发展总公司兴办加油站使用。惠州市林场要负责为惠州市东达实业发展总公司办理转让土地规划用地许可证及国有土地使用权证，并协助乙方办理有关报建等手续。2006年12月28日，双方就《土地转让协议书》签订了《补充协议》，补充土地转让事宜。

2010年该转让土地办理了惠州市林场名下的国有土地使用权证（惠府国用〔2021〕第13021320001号）。

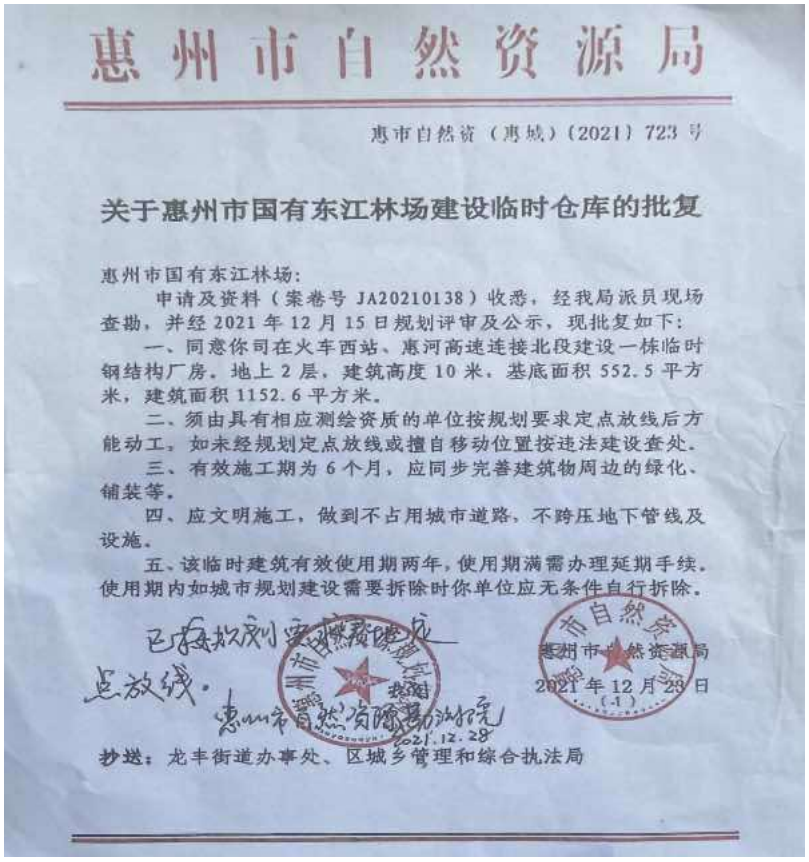
2011年6月1日，惠州市林场与嘉和公司签订了《合作开发合同书》，建设项目：嘉和置业大厦（项目地点：惠州市火车西站惠河高速连接北段；项目用地：惠州市火车西站惠河高速连接北段3264㎡，用地指标面积3264㎡的自留工商用地；证号：惠府国用〔2021〕第13021320001号）。

2012年4月9日，惠州市林场与嘉和公司签订了《补充协议》，变更转让土地面积：2955㎡增加至3264㎡，与2010年办理的国有土地使用证面积一致。

2021年8月26日，嘉和公司与润和公司签订《钢结构、外墙装饰施工合同》，合同金额：肆佰陆拾万元（￥460，000.00）建设东江林场临时仓库，（工程范围：1.润和公司根据嘉和公司确认的钢结构图纸、外墙装饰图纸大包干内容施工。2.临时仓库屋顶面彩钢瓦设计时，属后期甲方需要时增加项目）。事故发生时，润和公司还未进场。

2021年8月26日，嘉和公司与粤钢公司签订《钢结构承包合同》，合同金额：贰佰叁拾万元（￥230，000.00）建设东江林场临时仓库的钢结构包干（工程范围：粤钢公司根据嘉和公司确认的钢结构图纸及乙方提供报价清单施工。粤钢公司根据嘉和公司提供的施工图和报价约定范围，实行包工、包料含税施工。内容以粤钢公司报价清单内容为准。不含所有土建工程、水电消防及防蓄工程、楼面钢筋混凝土、防火涂料、外墙板及装饰工程、栏杆扶手、材料及构件检测检验费等）。事故发生时，现场无监理公司及监理人员，该项目未实施监理。





惠州市自然资源局

惠市自然资（惠城）〔2021〕723号

关于惠州市国有东江林场建设临时仓库的批复

惠州市国有东江林场：

申请及资料（案卷号JA20210138）收悉，经我局派员现场查勘，并经2021年12月15日规划评审及公示，现批复如下：

一、同意你司在火车西站、惠河高速连接北段建设一栋临时钢结构厂房，地上2层，建筑高度10米，基底面积552.5平方米，建筑面积1152.6平方米。

二、须由具有相应测绘资质的单位按规划要求定点放线后方能动工，如未经规划定点放线或擅自移动位置按违法建设查处。

三、有效施工期为6个月，应同步完善建筑物周边的绿化、铺装等。

四、应文明施工，做到不占用城市道路，不跨压地下管线及设施。

五、该临时建筑有效使用期两年，使用期满需办理延期手续。使用期内如城市规划建设需要拆除时你单位应无条件自行拆除。

已按规划定点放线。

惠州市自然资源局

2021年12月29日

抄送：龙丰街道办事处、区城乡管理和综合执法局

2021年4月至今，惠城区临时建设的规划许可受惠州市自然资源局委托由惠城区自然资源局组织实施。根据《中华人民共和国城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》和省、市规划管理相关要求，建设工程规划管理是依据经批准的城乡规划、规划条件、相关技术标准和规范对建设工程设计方案进行审查、提出审查意见。对符合条件的建设工程核发建设工程规划许可证，对临时建设核发规划许可的批复。惠城区自然资源局对市国有东江林场临时建设方案设计图纸进行了审查，符合要求，作出规划许可批复，允许其进行工程建设。

（三）事故现场测绘情况

2022年04月06日，经惠州新纪元测绘工程有限公司（测绘单位资质：乙测资字44509226）结果显示，该项目工地：1.平面位置：基本在用地红线及建筑红线内，建筑面积及占地面积差值在允许差值内符合规划要求。2.建筑高度：实际建设层高与批复、设计立面均不符。（1）总层数批复为2层，实际建设为2层加第三层电梯间；（2）总高度批复为2层10米，实际建设为2层10.86米（不含第三层电梯间）；（3）一层层高设计立面为6米，实际建设为一层层高7.47米；

（4）二层层高设计立面为3.9米，实际建设为二层层高3.39米；（5）三层层高设计立面为5.0米，实际建设为三层层高4.0米。

二、事故发生经过和应急处置过情况

（一）事故发生经过



2022年3月21日10时左右，粤钢公司派至项目的负责人郑*恒安排7名工人（朱*全等人）在龙丰街道永联路惠州市国有东江林场临时仓库建设项目工地进行仓库钢结构搭建，施工工人雷*荣和唐*军两人在第二层楼梯洞口处的钢架上准备安装第二层钢结构的楼梯（已安装第一层两节和第二层一节的钢制楼梯），吊机司机熊*在现场司索员熊*全的指挥下，操作吊机将钢制楼梯从钢结构棚顶的楼梯洞口空隙（3m*3m）由上往下放的过程中，钢制楼梯碰到钢梁，导致绳索突然松动，钢制楼梯滑落后砸到唐*军，唐*军从二楼掉到了一楼地面，钢制楼梯卡在二楼位置（后被熊*吊出洞口放在一侧地面）。唐*军躺在地上脸色发白，耳朵旁边有血迹流出，现场工人拨打了120 、110。二十分钟后，120和110陆续到了现场，医护人员对唐*军进行抢救后，现场宣布唐*军抢救无效死亡。

（二）事故应急处置情况

1.应急救援及应急处置情况

2022年3月21日

11时00分，从绳索滑落的钢制楼梯砸到钢架散工唐*军，导致其从4米高钢梁上掉落到地面。

11时02分，施工队队长朱*全听到响声，立即跑到出事位置，发现唐*军躺在地面，耳朵旁边有血迹流出，立刻拨打了120。现场施工工人雷*荣拨打了110。

11时22分，110、120陆续到达事故现场。

11时52分，120医护人员现场对唐*军进行抢救，现场宣布抢救无效死亡。

12时05分，龙丰街道应急管理办公室接到新村派出所警情，立即向办事处主要领导、分管领导报告。

12时09分，惠城区应急管理局局长彭德军同志接龙丰街道报告后，立即带领局党委委员王宇亮、甘雄勇等同志赶赴事故现场处置。

12时13分，龙丰街道办事处相关领导和部门抵达现场。

12时26分，区应急管理局相关领导到达现场后，彭德军同志迅速组织龙丰街道办事处，区自然资源局、区住建局，惠州市东江林场、新村派出所等领导会商研判，要求派出所立即通知公安法医对现场和死者进行勘查，并通知殡仪馆将死者遗体运走，区应急管理局固定事故现场证据，迅速编辑事故信息报送等工作，龙丰街道办事处通知死者家属，做好家属安抚、稳控等善后工作。

12时35分，公安法医到达事故现场对现场和死者进行勘查。

13时01分，殡仪馆将死者遗体送往殡仪馆。

13时08分，龙丰街道办事处值班室将事故信息上报区委、区政府总值班室和区应急管理局。

13时20分，区应急管理局值班室将事故信息上报区委、区政府总值班室和市应急管理局值班室。

13时42分，区委、区政府总值班室将事故信息报告区有关领导。

14时00分，区委副书记、区长，区委常委、常务副区长等同志对该起事故先后作出批示。



2.事故应急处置评估

经评估，事故信息报送通畅，信息流转及时，各部门救援医疗迅速、响应及时，处置工作合理、有效，防止了次生群体事件，保障了社会稳定。本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（三）事故后果

1.死者基本情况

本次事故造成1人死亡。具体情况如下：

唐*军，男，45岁，身份证号码：522635197611******，身份证地址，贵州省麻江县，于2022年3月5日到惠州市国有东江林场的在建仓库项目工地，为粤钢公司聘请的施工工人。

2.事故的善后处理情况

公安、应急管理、卫健、龙丰街道等有关部门全力做好死者家属安抚等事故善后处理工作。粤钢公司、朱*全已经与死者唐*军的家属签订赔偿协议，死者已火化。

3.事故直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失130万元，主要包括赔偿唐*军工伤死亡的丧葬费、供养亲属抚恤金、一次性工伤死亡补助金等。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

熊*全，吊车司索员，安全意识淡薄，违章指挥操作，未设置吊装作业警戒区域，在起重吊机吊起的重物下方有人停留时，盲目指挥吊车操作，吊臂上由绳索捆绑的钢制楼梯在悬空下行期间因碰撞到钢梁松动，导致绳索突然松动，钢制楼梯滑落砸到工人唐*军身上，工人唐*军掉至一楼地面，经现场医护人员抢救无效死亡。

（二）有关单位存在问题

1.粤钢公司，安全生产主体责任不落实，未严格履行安全生产管理职责，对施工人员安全生产培训流于形式，现场安全管理缺位，未安排专职人员进行现场监督，未及时发现和制止工人唐*军进入危险区域的行为，对现场存在上下交叉作业的不安全行为缺乏有效监督和及时纠正。

2.嘉和公司，安全生产主体责任不落实，未严格履行安全生产管理职责，“包而不管”，对施工单位粤钢公司未落实安全生产管理的情况未及时发现及制止。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，惠州市国有东江林场“3·21”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

四、部门履职情况

（一）龙丰街道办事处综合执法办公室

2021年11月11日至2022年3月21日，龙丰街道办事处综合执法办公室执法队多次对惠州市国有东江林场建设临时仓库进行巡查检查，对该项目施工工地安全进行监管并记录检查台账拍照留存。其中2021年12月6日该项目未能提供相关手续；2022年3月11日 、3月12日、3月13日该项目因疑似违建，执法队均责令其停工，但未按规定发出执法文书。3月18日执法队对该项目进行约谈，并由嘉和公司出具不违法建设的承诺书。执法队在监管项目时，未及时准确核定该项目存在超高超层的情况。

（二）自然资源局部门

2021年4月15日，惠州市东江林场收到惠州市自然资源局的批复。2021年12月9日，惠州市东江林场申请延期施工，并于2021年12月23日收到惠州市自然资源局的批复。惠州市自然资源局对市国有东江林场临时建设方案设计图纸进行了审查，符合要求，作出临时建筑规划许可批复，并依据相关规定对临时建筑进行审批后监督管理。

（三）惠州市国有东江林场

惠州市国有东江林场作为业主方，对建设临时仓库的项目施工工地管理不够认真，对建设工程日常安全生产进行监管不够到位。

五、事故责任认定以及处理建议

为吸取事故教训，教育和惩戒有关责任单位和责任人员，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，建议对事故有关责任人和责任单位作出如下处理：

（一）免予追究责任人员（1人）

唐*军，缺乏安全意识，不遵守操作规程，冒险进入起吊重物下方的危险区域，形成上下交叉作业的不安全状况，鉴于其已在事故中已死亡，建议不再追究其责任。

（二）建议公安机关作进一步调查处理人员（1人）

熊*全，男，吊车指挥员，安全意识淡薄，未制定吊装作业警戒区域和工人在吊物下方作业的情况下，仍强行指挥吊臂吊装重物，严重违反了起重吊机作业十不准的操作规定，建议由公安机关作进一步调查处理。

（三）建议给予行政处罚的单位和个人

1.粤钢公司安全管理缺失，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对其进行行政处罚。

2.黄*华，粤钢公司法人代表，未认真履行主要负责人安全生产职责，对事故发生负有领导责任，建议由区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其进行行政处罚。

（四）建议给予相关监管单位和人员的处理意见

1.东江林场及其相关工作人员监管过程中涉及的相关问题，建议由其上级主管部门作出党纪政务等处理意见。

2.对于嘉和公司在建设工程中是否存在违法违规行为，建议由区住建局、区城管执法局依法对其进行调查处理。

3.对于城管执法部门等有关部门工作人员履职情况，建议由区纪检监察部门作出处理意见。

六、 事故教训

（一）吊车指挥员未按要求指挥吊车进行作业。指挥操作严重违反起重吊机“十不准”，未确保在安全的前提下指挥吊车工作，未能确保设备安全运行。

（二）吊车使用单位应按要求完善施工现场作业安全管理规章制度。配备专职安全管理人员，根据施工实际需要配备项目的起重机械安全管理人员，并严格履行安全管理职责。使用单位应重视安全监督工作，督促现场安全生产管理人员对施工现场进行加强监督检查。

（三）建设单位应当对建设项目现场做好监理监管工作。对起重设备安全管理方面应严格履职，监督使用单位、安拆单位、日常检查和维保单位规范履职，遵守各项管理规定。

七、事故防范和整改措施建议

（一）要落实建筑施工安全管理制度。进一步完善施工现场的相关制度，加强现场安全管理及对施工工人的安全生产教育培训和安全生产技术交底等相关工作，提高施工现场安全管理水平，杜绝上岗人员“三违现象”发生。

（二）业主单位、建设单位要督促施工单位落实各项安全生产制度。加强对承包单位的资质和现场工人的资质审核，要及时排查生产安全事故隐患，对在建项目进行有效监管。

（三）东江林场要加强对租赁土地在建工程的督促指导。杜绝以租代管的现象，真正落实主体责任。对在建工程工程质量、安全生产及文明施工检查情况要严格落到实处。

（四）城市管理综合执法部门要履行监管职责。加大对“两违”的打击力度，加强执法装备和专业人员的配备，督促工程建设责任单位排查整改隐患，确保建设工程安全文明施工，杜绝发生建筑施工安全事故。

（五）城乡规划主管部门要履行行业主管职责。采取有效措施落实对临时建设工程的批后监督管理工作，加强和规范事中事后监管，树立“管行业必须管安全”的意识，严格落实安全生产，做到“三管三必须”，加强与城市管理综合执法部门的联动，对违反城乡规划法律法规规章的临时建设行为，进行严厉查处。

相关附件：

来源：惠城区应急管理局　　时间：　2022-08-22